

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 233/2552 พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
พลทหารไพสิทธิ์หรือบ๊ิก ห้วยหงษ์ทอง

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม

มารดาผู้เสียหายเบิกความว่า ประมาณเดือนธันวาคม 2541 ช่วงแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ เวลาประมาณ 21 นาฬิกา พยานไม่พบผู้เสียหายทั้ง ๆ ที่วันดังกล่าวผู้เสียหายก็อยู่ช่วยพยานขายขนมบัวลอย จนกระทั่งเวลา 24 นาฬิกา พยานเลิกขาย ของกลับบ้านแล้ว ผู้เสียหายจึงกลับไปพบพยาน พยานสอบถามผู้เสียหายว่าไปไหน มาผู้เสียหายบอกว่าไปกับเพื่อน แต่พยานไม่เชื่อจึงสอบถามผู้เสียหาย ต่อมาอีก ประมาณ 2 ถึง 3 วัน ผู้เสียหายจึงยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าถูกจำเลย กับพวก ช่มชืน เมื่อทราบเรื่องดังกล่าว พยานจึงได้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานี ตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม เจ้าพนักงานตำรวจให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาล ศ. วันที่ผู้เสียหายกับมารดาไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนคือวันที่ 7 มกราคม 2542 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่พนักงานสอบสวนส่งผู้เสียหายไปตรวจ ร่างกายที่โรงพยาบาล ศ. ได้ความจากคำเบิกความของนายแพทย์ ว. ผลปรากฏว่ามี การร่วมเพศไม่เกิน 3 วันผ่านมา และผู้เสียหายยืนยันว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายไม่เคยร่วมประเวณีกับใครมาก่อน หลังจากเกิดเหตุแล้วจนถึงวันที่ผู้เสียหายไปตรวจ ร่างกายผู้เสียหายไม่ได้ร่วมประเวณีกับใคร เหตุคดีนี้จึงเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2542 ไม่ใช่ในระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2541 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2541 ตามฟ้องโจทก์ จำเลยนำสืบต่อสู้ว่าในช่วงเกิดเหตุตามฟ้องจำเลยรับราชการ

เป็นทหารกองประจำการอยู่ที่โรงเรียน ก. จำเลยไม่ได้ลาออกไปข้างนอกโดยมีเรือ
อากาศเอก น. นายทหารประจำโรงเรียน ก. มาเบิกความสนับสนุนและส่งเอกสาร
สำเนาบัญชีคุมการจำหน่ายเวลาปฏิบัติราชการของจำเลยเป็นพยานด้วย โจทก์ฟ้อง
ผิดวันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน แม้ว่าข้อแตกต่างนี้จะเป็นเพียงรายละเอียด แต่การ
ที่ฟ้องผิดวันไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้อย่างผิด ๆ จึงต้องยกฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192
วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 277

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 277 วรรคสาม ประกอบมาตรา 83 จำคุกตลอดชีวิต คำให้การของ
จำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งใน
สามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุก 33 ปี 4
เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าผู้เสียหายเกิดเมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2526 เป็นบุตรของนายสมศักดิ์ กับนางนัยนา ขณะเกิดเหตุจำเลยรับ

ราชการเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 7 หรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า บิดามารดาผู้เสียหาย ประกอบอาชีพขายขนมบัวลอย ในช่วงดังกล่าวผู้เสียหายไม่ได้เรียนหนังสือโดยช่วย บิดามารดาขายของ ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2541 ซึ่งเป็นช่วงแข่งขัน กีฬาเอเชียนเกมส์ เวลาประมาณ 21 นาฬิกา นายแอ้งซึ่งผู้เสียหายรู้จักมาก่อนเข้ามา รับประทานขนมบัวลอยกับเพื่อน ต่อมานายแอ้งชวนผู้เสียหายไปนั่งรถจักรยานยนต์ เล่นบริเวณสนามจันทร์ผู้เสียหายตกลงไปด้วย เมื่อไปถึงสนามจันทร์ผู้เสียหายพบ จำเลยกับพวกอีกประมาณ 4 คน ขั้รถจักรยานยนต์รวม 2 คัน ผู้เสียหายไม่เคย เห็นจำเลยกับพวกมาก่อนยกเว้นนายบู้ ต่อมาจำเลยได้จุดผู้เสียหายขึ้นรถ จักรยานยนต์พาไปชมขึ้นกระทำชำเราที่ห้องหมายเลข 4 โรงแรมชั้นยา เมื่อจำเลย ชมขึ้นกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่แล้ว พวกของจำเลยมีนายนคร นาย บู้ และนายเตี้ยได้ชมขึ้นกระทำชำเราต่อจนสำเร็จความใคร่ทุกคนโดยผู้เสียหายไม่ ยินยอม วันรุ่งขึ้นผู้เสียหายออกไปขายขนมบัวลอยตามปกติร่วมกับบิดามารดาผู้เสีย หาย จำเลย นายนครกับพวกขั้รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านได้เร่งเครื่องรวมทั้ง เยาะเย้ยผู้เสียหาย 2 ถึง 3 วันหลังจากนั้นประมาณ 2 ถึง 3 สัปดาห์ ผู้เสียหายรู้สึก ปวดท้องและเจ็บอวัยวะเพศจึงเล่าเรื่องให้มารดาฟัง มารดาผู้เสียหายพาไปแจ้งความ ต่อเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าพนักงานตำรวจให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ศูนย์นครปฐม เจ้าพนักงานตำรวจให้ผู้เสียหายไปชี้ที่เกิดเหตุ เจ้าพนักงานตำรวจได้ ทำแผนที่เกิดเหตุไว้ เห็นว่าแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ ทำเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2542 นายแพทย์วสิน แพทย์ผู้ตรวจพิสูจน์ได้ตรวจร่างกายผู้เสียหาย ในวันที่ 7 มกราคม 2542 นางนัยนามารดาผู้เสียหายเบิกความว่า ประมาณเดือนธันวาคม 2541 ช่วงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ เวลาประมาณ 21 นาฬิกา พยานไม่พบผู้เสีย

หายทั้ง ๆ ที่วันดังกล่าวผู้เสียหายก็อยู่ช่วยพยานขายขนมบัวลอย จนกระทั่งเวลา 24 นาฬิกา พยานเลิกขายของกลับบ้านแล้ว ผู้เสียหายจึงกลับไปพบพยาน พยานสอบถามผู้เสียหายว่าไปไหนมา ผู้เสียหายบอกว่าไปกับเพื่อน แต่พยานไม่เชื่อจึงสอบถามผู้เสียหาย ต่อมาอีกประมาณ 2 ถึง 3 วัน ผู้เสียหายจึงยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง เมื่อทราบเรื่องดังกล่าวพยานจึงได้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม เจ้าพนักงานตำรวจให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม วันที่ผู้เสียหายกับมารดาไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนคือวันที่ 7 มกราคม 2542 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่พนักงานสอบสวนส่งผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ได้ความจากคำเบิกความของนายแพทย์วศินว่า พยานได้ตรวจร่างกายผู้เสียหายโดยนำน้ำจากช่องคลอดส่งห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อตรวจหาสารแอซิดฟอสฟาเทส ปรากฏว่าเป็นผลบวก ซึ่งแสดงว่ามีการร่วมเพศไม่เกิน 3 วันผ่านมา และผู้เสียหายยืนยันว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายไม่เคยร่วมประเวณีกับใครมาก่อน หลังจากเกิดเหตุแล้วจนถึงวันที่ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายผู้เสียหายไม่ได้ร่วมประเวณีกับใคร เหตุคดีนี้จึงเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2542 ไม่ใช่ในระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2541 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2541 ตามฟ้องโจทก์ จำเลยนำสืบต่อสู้ว่าในช่วงเกิดเหตุตามฟ้องจำเลยรับราชการเป็นทหารกองประจำการอยู่ที่โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จำเลยไม่ได้ลาออกไปข้างนอก โดยมีเรืออากาศเอกนิรันดร์นายทหารประจำโรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ อำเภอกำแพงแสน มาเบิกความสนับสนุนและส่งเอกสารสำเนาบัญชีคุมการจำหน่ายเวลาปฏิบัติราชการของจำเลยเป็นพยานด้วย โจทก์ฟ้องผิดวันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน แม้ว่าข้อแตกต่างนี้จะเป็นเพียงรายละเอียด แต่การที่ฟ้องผิดวันไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้ จึงต้องยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

(เกียรติศักดิ์ เกียรติดำรง-สมศักดิ์ จันทรา-เอกชัย ชินณพงค์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สำหรับคดีที่หมายเหตุนี้ ศาลฎีกาได้วางแนววินิจฉัยในส่วนขอข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องเกี่ยวกับเวลากระทำความผิดโดยอาศัยหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นในเรื่องการห้ามมิให้ศาลพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอตาม ป.วิ.อ.มาตรา 192 วรรคสองและวรรคสาม โดยศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าวันกระทำความผิดของจำเลยตามที่พิจารณาได้ความเกิดขึ้นหลังวันกระทำความผิดตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ เป็นการฟ้องผิดวันไปประมาณ 1 เดือน ปกติแล้วข้อแตกต่างเกี่ยวกับเวลากระทำความผิดตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม ถือว่าข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียด แต่เมื่อจำเลยยกข้อต่อสู้อ้างฐานที่อยู่กรณีเช่นนี้ต้องรับฟังว่าข้อที่โจทก์ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้ยอมไม่อาจถือว่าเป็นเพียงข้อแตกต่างในรายละเอียดที่จะลงโทษจำเลยตามที่พิจารณาได้ความได้ ศาลต้องพิพากษายกฟ้องตาม ป.วิ.อ.มาตรา 192 วรรคสอง ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ ชั้นพิจารณาพยานโจทก์ปากสำคัญที่ทำให้ศาลรับฟังเวลากระทำความผิดในชั้นพิจารณาแตกต่างจากเวลาที่โจทก์บรรยายฟ้องก็คือแพทย์ผู้ตรวจร่างกายผู้เสียหายที่เบิกความว่ามีการนำน้ำจากช่อง

คลอดไปตรวจหาสารแอซิดฟอสฟาเทส ปรากฏว่าผลเป็นบวกซึ่งแสดงว่ามีการร่วมเพศไม่เกิน 3 วัน ผ่านมา ซึ่งวันที่แพทย์ตรวจร่างกายผู้เสียหายห่างจากวันเกิดเหตุตามฟ้องประมาณ 1 เดือน เป็นเหตุให้ศาลไม่เชื่อคำเบิกความผู้เสียหายที่เบิกความยืนยันวันกระทำความผิดของจำเลยตามฟ้อง แต่เชื่อคำเบิกความของแพทย์ว่าวันกระทำความผิดที่แท้จริงเกิดขึ้นหลังวันกระทำความผิดที่ระบุในฟ้องซึ่งคำพิพากษาคดีนี้จะมีผลกระทบต่อคดีของคนร้ายที่ถูกกล่าวหาว่า ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยและยังหลบหนีอยู่ หากภายหลังพวกของจำเลยถูกจับกุมได้ จะเป็นต้นแบบสำคัญให้ผู้เกี่ยวข้องในการทำสำนวนคดีนำไปพิจารณา รวมทั้งในคดีอื่นที่เป็นคดีประเภทเดียวกัน ควรจะพิจารณารายงานการตรวจร่างกายของแพทย์ประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีถึงวันกระทำความผิดที่แท้จริง เนื่องจากในบางครั้งผู้เสียหายอาจสับสนจนจำวันกระทำความผิดของคนร้ายคลาดเคลื่อนไป จะได้ไม่เป็นช่องว่างให้ผู้กระทำความผิดรอดพ้นจากคดีไปด้วยเทคนิคของกฎหมาย อาคม รุ่งแจ้ง